SmartSearch

Юридическая модель стартапа

Поиск товаров на естественном языке
с применением искусственного интеллекта



Практическая работа №15-16

Почему ООО

Два сооснователя, совместное владение продуктом и возможность привлечь инвестора

Критерий	ИП	ООО
Участие в бизнесе	Один предприниматель	Доли двух участников
Ответственность	Личным имуществом[1]	По общему правилу имуществом ООО
Вход инвестора	Нет доли в ИП	Возможен вход в состав участников

Выбор SmartSearch: ООО «СмартСёрч»

[1] С учётом законных исключений. Для ООО также возможна личная и субсидиарная ответственность.

Учредители и управление

Уставный капитал 10 000 ₽. Вклады вносятся деньгами

Участник	Доля / вклад	Зона ответственности
Мария	60% / 6 000 ₽	Директор, backend, поисковая логика
Артём	40% / 4 000 ₽	Frontend, интерфейс и дизайн

Оперативные решения

Директор управляет текущей работой в пределах своих полномочий.

Совместное согласование

Инвестор, продажа прав на продукт, внебюджетные обязательства.

Что защищаем

Исключительные права на собственную разработку оформляем на ООО

Объект	Способ защиты
Код и оригинальный дизайн	Авторское право и договоры о правах
Название и логотип	Проверка обозначения и товарный знак
База товаров	Права на базу и законные источники данных
Закрытая документация	NDA, доступы и режим коммерческой тайны

Авторство сохраняется за создателями. Права на чужие библиотеки и данные определяют лицензии.

План оформления прав

Права на материалы, созданные до регистрации ООО, оформляем отдельными договорами

01 **Перечень результатов**

Авторы, версии кода, макеты, документация и сторонние компоненты

02 **Договоры и передача материалов**

Перечень объектов, условия оплаты и момент перехода исключительных прав

03 **Лицензии, данные и бренд**

Условия API и каталогов, проверка названия, заявка на товарный знак

Персональные данные

Основания обработки, политика, защита данных и проверка обязанности уведомить Роскомнадзор

Партнёрское соглашение

Учебный прототип. После регистрации нужны корпоративные документы и договоры с ООО

Условие	Что фиксируют участники
Обязанности	Зоны работы, задачи, результаты и сроки
Решения	Согласие обоих по стратегическим вопросам
Финансирование	Сумма, назначение и правовая форма вложения
Права и конфиденциальность	Передача прав ООО и защита закрытых материалов

Пример условия

В течение 30 дней после регистрации оформить передачу прав на согласованный перечень ранее созданных материалов.

Уход участника и конфликты

Участник сохраняет долю после прекращения работы над проектом

Уход из команды

1. Уведомление за 30 дней
2. Передача материалов и доступов
3. Отдельное решение о судьбе доли

Разногласия

1. Переговоры в течение 15 дней
2. Обсуждение медиации
3. Согласованный выкуп или суд

Выкуп требует отдельного соглашения о цене, покупателе и сроках. Автоматической обязанности продать долю нет.

Открытие ООО и первый месяц

Учебная модель 2026 года. Электронная подача, собственный адрес, без офиса

Статья	Сумма	Основание
Госпошлина при электронной подаче	0 ₽	ФНС[1]
Подготовка документов и сопровождение регистрации ООО юридической компанией	От 7000 ₽ [2]	Включают подготовку документов и сопровождение регистрации.
Резерв на оформление и услуги	10 000 ₽	Допущение, источника нет
Итого расходы на оформление	17 000 ₽	Расчёт
Уставный капитал отдельно	10 000 ₽	Ст. 14 №14-ФЗ, ст. 66.2 ГК РФ

Первый месяц: ориентировочно 147 200 ₽ до УСН

Зарплаты и взносы 130 200 ₽, бухгалтерия и банк 6 000 ₽, инфраструктура 11 000 ₽. Коммерческие суммы условные. Капитал может покрыть часть расходов.

[1] ФНС: регистрация

ФНС: взносы

СФР: тарифы

[2] КБДП — от 7 000 ₽ для двух учредителей

До коммерческого запуска

Правовые документы и финансирование готовим до начала продаж

01 Регистрация ООО и оформление отношений участников

02 Передача прав на код и дизайн компании

03 Проверка лицензий, каталогов и персональных данных

04 Выбор тарифов и уточнение бюджета первого месяца

Доли 60/40, права на продукт у ООО, ключевые решения по согласованию участников

ФНС: регистрация

Роскомнадзор: данные

Роспатент: товарный знак